

1500981-55.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DA ROCHA SARAIVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de março de 2021, por volta das 23 horas e 24 minutos, na rua Jacob Lira, 1500, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500981-55.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500981-55.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DA ROCHA SARAIVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de março de 2021, por volta das 23 horas e 24 minutos, na rua Jacob Lira, 1500, no bairro Morada do Sol, em Indaiatuba, ROBERTO ROCHA SARAIVA, qualificado a fls. 2, transportou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para o fim de traficância. Segundo se apurou, o denunciado conduzia um veículo VW/Voyage de placas FCB 2437 e transportava em seu interior 42 (quarenta e dois) microtubos de cocaína, com peso total de 51 g (cinquenta e um gramas) para fins de traficância. Trafegava em alta velocidade tendo como passageira Bruna Aparecida dos Santos Batista. Guardas municipais suspeitaram da conduta do denunciado e iniciaram acompanhamento determinando sua parada. O denunciado trafegou ainda por um período de tempo, quando tentou se desvencilhar de um saco contendo as porções de drogas, ato que foi observado pelos guardas. Feita a abordagem, os guardas retornaram ao local onde o saco foi desvencilhado e apreenderam a droga tratada. A quantidade de

droga apreendida e sua natureza indicam a finalidade de traficância do transporte. O denunciado é reincidente específico no tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio ROBERTO ROCHA SARAIVA a Vossa Excelência como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requeiro seja instaurado o processo, nos termos dos artigos 55 e seguintes da referida Lei, notificando-o para apresentar defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da denúncia, citando-o e intimando-o para a instrução, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, prosseguindo-se até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita e a denúncia foi recebida.

Audiências de instrução realizadas, com prova oral e interrogatório.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Alegações finais, a Defesa requer a absolvição por flata de provas, ausente prova da destinação comercial do entorpecente ilícito. Deve ser aplicado o §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos em caso de condenação.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu disse que efetivamente estava na posse do entorpecente apreendido, mas a droga ilícita era para uso próprio. Estava indo embora para Itu, narrando que comprou a droga nesta comarca mas ia usar em Itu. Comprou o entorpecente com do dinheiro que recebeu de uma rescisão trabalhista.

Os guardas civis Patrick Moraes de Aquino e Carlos Santos Silva disseram que estavam estacionados quando viram um veículo ingressar na pista em alta velocidade. Decidiram verificar e puderam observar quando uma sacola foi atirada para fora do automóvel. O veículo foi interceptado. Nele estavam o réu e sua namorada Bruna. Na sacola foi encontrado o entorpecente apreendido nos autos.

A quantidade de drogas ilícitas torna inequívoca a destinação ao comércio. Foram apreendidas 42 porções de cocaína, conforme laudo a fls. 9/11.

Quanto à desclassificação para posse destinada a uso próprio, cabe indagar por que o acusado compraria entorpecente em Indaiatuba e iria consumir em Itu? Não seria mais razoável comprar em Itu?

Portanto, a responsabilidade criminal foi provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

O réu não possui Maus antecedentes, razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. O réu é reincidente, conforme certidão a fls. 19, de forma que elevo a pena em 1/6, passando a cinco anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes. Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a reincidência.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO ROBERTO DA ROCHA SARAIVA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Comunique-se o teor da sentença ao IIRGD. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s)

dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 6 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA